



Ética, Direito e Legislação – Marco Civil da Internet

Prof.Arthur de Castro Callado

Universidade Federal do Ceará

Marco Civil da Internet

- Lei No. 12.965, de 23 de Abril de 2014
- Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil.

Neutralidade da Rede (Art. 9º)

- A rede deve prover a experiência completa aos usuários
 - Não pode bloquear serviços/aplicativos, exceto por motivo de segurança
 - Não pode favorecer serviços/aplicativos

Privacidade (Arts. 8º e 11)

- O usuário/cliente de um provedor ou serviço tem o direito à privacidade sobre o seu uso da rede
 - O provedor tem a obrigação de guardar, por pelo menos 1 ano, os registros de acesso dos seus usuários
 - Esses registros só podem ser requisitados por autoridade mediante ordem judicial
 - O período de guarda obrigatória pode ser aumentado se solicitado por autoridade

Inimputabilidade da Rede (Art. 19º)

- Liberdade de Expressão
 - Impede a censura prévia
- Qualquer crime é responsabilidade de seus autores
 - Um provedor/serviço não pode ser responsabilizado por crime cometido por seu usuário, mas deve ser diligente mediante solicitação
 - Segurança jurídica a provedores de conteúdo



FIM